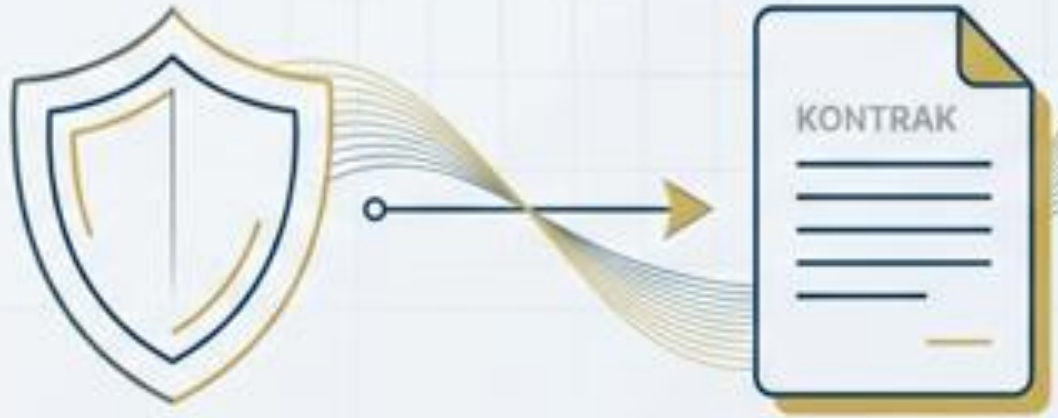


HUKUM ASURANSI DAN KODE ETIK AGEN ASURANSI UMUM

Membangun Profesionalisme Melalui Pemahaman Hukum dan Integritas

Asuransi: "The Most Regulated Business"

- 1. Bagian dari Hukum Keperdataan (Perjanjian)
- 2. Bisnis Kepercayaan: Aturan ketat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
- 3. Peran Agen: Mediator kritis antara Perusahaan dan Nasabah.



Bisnis Kepercayaan Memerlukan Regulasi Ketat.

Aturan yang jelas dan pengawasan yang kuat adalah pondasi utama untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan dalam industri asuransi.

aaui
General Insurance Association of Indonesia
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA



DASAR HUKUM ASURANSI

aaui
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

Peta Dasar Hukum Asuransi



aaui
General Insurance Association of Indonesia
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Definisi dan Esensi Asuransi

Menurut KUHD Pasal 246 & UU No. 40 Tahun 2014



Berdasarkan KUHD Pasal 246, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014, asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat, memberikan jaminan dalam bentuk penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan, yang diharapkan, yang mungkin akan diderita oleh pemegang polis karena peristiwa yang tak pasti.

KONSTRUKSI PERJANJIAN

Persetujuan melahirkan Perikatan,
Perikatan menghasilkan Perjanjian

- **Persetujuan**: adalah Perbuatan seseorang untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi kepada orang lain

- **Perikatan**: adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu..

- **Perjanjian** adalah Perikatan para pihak untuk melakukan prestasi yang disepakati dan melahirkan Hak dan Kewajiban yang melekat pada Para Pihak

ASAS PERJANJIAN

Pacta Sunk Servanda/Kepastian Hukum - Janji harus ditepati (Pasal 1338 KUHPerdata);

Konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdata);

Persamaan kekuatan Hukum (Pasal 1321 KUHPerdata);

Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata);

Sistem Terbuka (Pasal 1338 KUHPerdata)

Privity of Contract in Law/Kepribadian - Hak dan Kewajiban terikat hanya pada pihak dalam kontrak (Pasal 1340 KUHPerdata)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Menganut sistem Terbuka

Disimpulkan dari **Pasal 1338 ayat (1) KUHPer :**

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya

Pakta Sunt Servanda :
asas hukum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "perjanjian harus ditepati" atau "kesepakatan harus dihormati"

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Menganut asas Konsensualisme

Disimpulkan dari **Pasal 1320 ayat (1) KUHPer :**

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal"

***Syarat 1 & 2 merupakan syarat Subyektif**
***Syarat 3 & 4 merupakan syarat Obyektif**

- Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dengan meminta pembatalan dari hakim melalui satu proses penetapan pengadilan **(Voidable)**
- Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum **(Null & Void)**

1. UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

STRUKTUR UU NO. 40 TENTANG PERASURANSIAN :

BAB I : Ketentuan Umum (Pasal 1)
BAB II : Ruang Lingkup Usaha Perasuransian (Pasal 2 – Pasal 5)
BAB III : Bentuk Badan Hukum dan Dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian (Pasal 6 – Pasal 7)
BAB IV : Perizinan Usaha (Pasal 8 – Pasal 10)
BAB V : Penyelenggaraan Usaha (Pasal 11 – Pasal 34)
BAB VI : Tata Kelola Usaha Perasuransian Berbentuk Koperasi Dan Usaha bersama (Pasal 35)
BAB VII : Peningkatan Kapasitas Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, Dan Reasuransi Syariah Dalam Negeri (Pasal 36 – Pasal 38)
BAB VIII : Program Asuransi Wajib (Pasal 39)
BAB IX : Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, Dan Peleburan (Pasal 40 – Pasal 41)

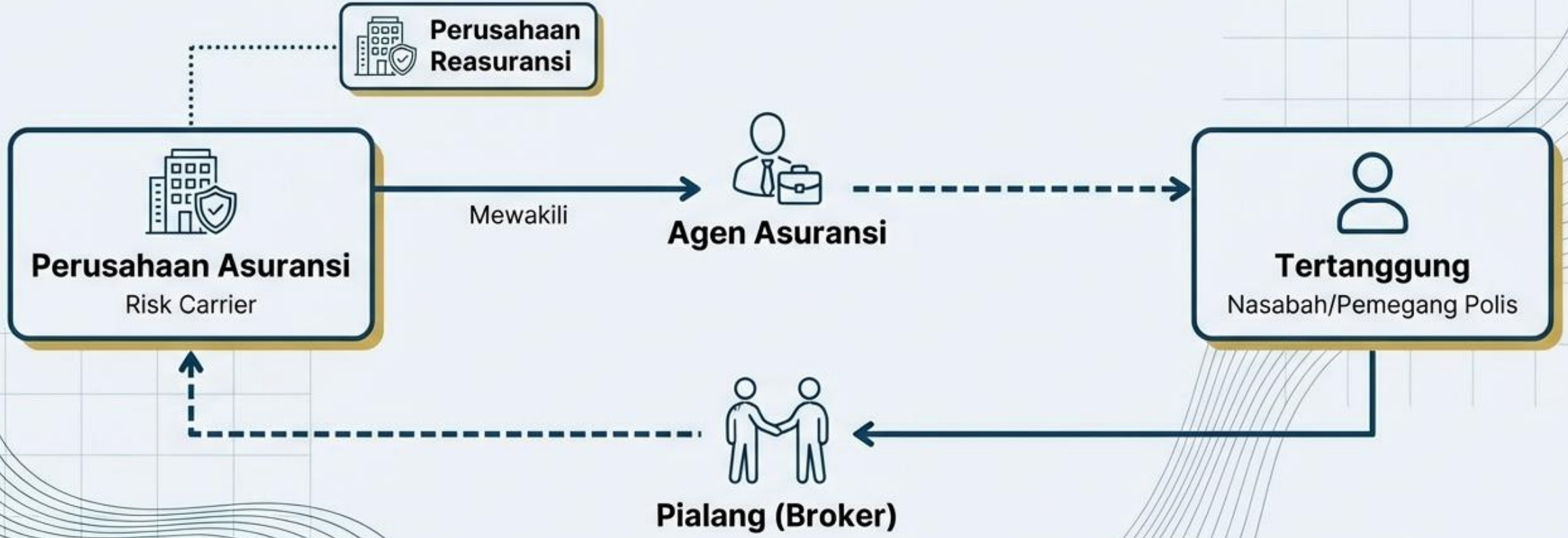
1. UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

STRUKTUR UU NO. 40 TENTANG PERASURANSIAN :

BAB X : Pembubaran, Likuidasi Dan Kepailitan (Pasal 42 – Pasal 52)
BAB XI : Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung Atau Peserta (Pasal 53 – Pasal 54)
BAB XII : Profesi Penyedia Jasa Bagi Perusahaan Perasuransian (Pasal 55 – Pasal 56)
BAB XIII : Pengaturan dan Pengawasan (Pasal 57 – Pasal 67)
BAB XIV : Asosiasi Usaha Perasuransian (Pasal 68 – Pasal 69)
BAB XV : Sanksi Administratif (Pasal 70 – Pasal 72)
BAB XVI : Sanksi Pidana (Pasal 73 – Pasal 82)
BAB XVII : Ketentuan Peralihan (Pasal 83 – Pasal 88)
BAB XVIII : Ketentuan Penutup (Pasal 89 – Pasal 92)

Pemain Kunci dalam Ekosistem Asuransi

aaui
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of indonesia



NotebookLM

aaui ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

Perbedaan Prinsip: Agen vs. Pialang (Broker)

AGEN ASURANSI

- **Mewakili**: Perusahaan Asuransi (Principal)
- **Fokus**: Memasarkan produk perusahaan
- **Posisi Hukum**: Pihak Penanggung



Agen = Kepentingan Perusahaan

PIALANG (BROKER)

- **Mewakili**: Tertanggung (Nasabah)
- **Fokus**: Rekomendasi & Advokasi Klaim
- **Posisi Hukum**: Pihak Tertanggung



Pialang = Kepentingan Nasabah

NotebookLM

aaui
General Insurance Association of Indonesia
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA



AGEN ASURANSI

DEFINISI AGEN



Adalah pihak yang melakukan tugas mewakili prinsipalnya kepada atau dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

Siklus Hidup Perjanjian Keagenan



NotebookLM

DEFINISI AGEN

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

01 Keagenan Secara Umum

a) Keagenan biasanya diterjemahkan sebagai **perwakilan**, namun pengertian perwakilan menurut hukum KUHPer dan KUHD lebih luas, karena juga mencakup perwakilan berdasarkan UU.
Menurut UU, orang tua atau wali merupakan wakil dari anak yang belum dewasa yang masih beada di bawah kekuasaan mereka.

b) Agency **dilahirkan oleh suatu perbuatan hukum** yang dikategorikan ke dalam persetujuan atau perjanjian yang disebut sebagai ***'contract of agency'.***

c) Menurut Common Law, agen itu tunduk pada pengawasan principalnya, yaitu perusahaan yang diageni (***subject to control of the principal***).

DEFINISI AGEN

02 Keagenan / Keperantaraan Asuransi

Menurut Ketentuan UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum
Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

LAHIRNYA AGEN

Tersebut sejak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak (pemberi kuasa dan pihak yang penerima kuasa), dengan unsur-unsur:

1. Adanya suatu Perjanjian
2. Adanya pihak yang memberikan kekuasaan (wewenang)
3. Adanya penyelenggarakan sesuatu urusan

BERAKHIRNYA SUATU PERJANJIAN KEAGENAN

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

01 Ditariknya pemberian kuasa oleh pemberi kuasa.

02 Si Kuasa memberitahukan bahwa dia berhenti menjadi juru kuasa dari pemberi kuasa.

03 Dengan meninggalnya atau kepengampuan atau kepailitan yang dialami si pemberi kuasa atau si juru kuasa

04 Dengan perkawinan, si perempuan penerima atau pemberi kuasa tidak berlaku lagi

HAK SEORANG AGEN

01

Menerima penggantian/ganti-rugi atas kehilangan atau kerugian yang dialami saat melaksanakan tugasnya dari principal.

02

Menerima imbalan (Remuneration) dari hasil pekerjaannya.

03

Hak untuk memperoleh kembali barang-barang jaminan yang ia jamin-kan dalam melaksanakan tugasnya.

KEWAJIBAN SEORANG AGEN

aaui ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

01
Memenuhi Segala instruksi principal

02
Melaksanakan tugas dengan hati-hati dan teliti.

03
Melakukan tugasnya secara sendiri, tidak didelegasikan.

04
Melakukan tugasnya dengan itikad baik

05
Bertanggung jawab dalam menerima uang, untuk kepentingan Principal

Pengaturan Terkait Agen Asuransi Dalam UU No. 40 Tahun 2014

- Agen Asuransi wajib terdaftar di OJK (27:1)
- Agen Asuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik (27:2)
- Premi dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi atau dibayarkan melalui agen asuransi (28:1)
- Agen asuransi hanya dapat menerima pembayaran premi setelah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi (28:2)
- Agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi (28:4)
- Agen asuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi (28:5)

Pengaturan Terkait Agen Asuransi Dalam UU No. 40 Tahun 2014

- Dalam hal premi dibayarkan melalui agen, Agen Asuransi wajib menyerahkan premi atau kontribusi tersebut kepada perusahaan asuransi (28:6)
- Perusahaan Asuransi wajib membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada agen asuransi (28:8)
- Agen Asuransi wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani dengan pemegang polis (31:1)
- Agen Asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis (31:2)
- Setiap orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi (33)
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu kepada pemegang polis dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah (75)
- Setiap orang yang menggelapkan premi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. (76)
- Setiap orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen dipidana paling lama 6 tahun dan denda 5 miliar rupiah. (77)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Update Regulasi Terbaru (POJK)

POJK No. 23 Tahun 2023



- **Wajib Sertifikasi LSP**
- **Single Agency**
  (Tidak merangkap di perusahaan sejenis)
- **OJK Memiliki Akses Data Agen**

POJK No. 36 Tahun 2024



- **Larangan Twisting**
  (Membujuk ganti polis yang merugikan)
- **Wajib Pelatihan Berkelanjutan**
  (Min. 1x setahun)
- **Masa Tunggu 1 Tahun**
  (Anti-churning)

NotebookLM

Pengaturan Terkait Agen Asuransi Dalam POJK No 23 Tahun 2023 Perizinan Usaha dan Kelembagaan Bab XV : Pendaftaran Agen Asuransi

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

❖ Kewajiban Pendaftaran Agen Asuransi (Pasal 118)

Terdaftar di OJK dan memenuhi ketentuan antara lain:

- Memiliki Sertifikat Keagenan di LSP
- Memiliki Perjanjian Keagenan
- Tidak terikat perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi sejenis
- Tidak pernah dikenakan sanksi
- Tidak pernah dihukum pidana

❖ Kode Etik Agen Asuransi (Pasal 119)

- Asosiasi menyusun kode etik bagi agen asuransi
- Wajib mematuhi kode etik dan melaporkan ke OJK pelanggaran kode etik

Pengaturan Terkait Agen Asuransi Dalam POJK No 23 Tahun 2023 Bab XV

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

❖ Keberlanjutan Agen Asuransi (Pasal 120)
- Wajib mengikuti Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun
- Dapat dibatalkan dalam hal:
  - Melanggar kode etik oleh Asosiasi yang bersangkutan
  - Melakukan perbuatan tercela dibidang jasa keuangan
  - Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
  - Tidak memenuhi persyaratan Agen Asuransi
  - Tidak mengikuti Pendidikan dan pelatihan
  - Pengunduran diri secara sukarela

❖ OJK memiliki akses terhadap data agen yang dikelola oleh Asosiasi (Pasal 121)

Pengaturan Terkait Agen Asuransi Dalam POJK No 36 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Usaha

aaui ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

AGEN ASURANSI (1/4)

PA/PAS/Unit Syariah yang menggunakan Agen Asuransi
wajib memastikan bahwa Agen Asuransi:

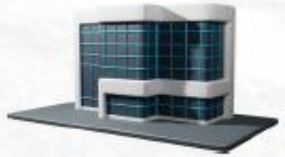


- Memiliki sertifikat keagenan sesuai bidang usaha dari LSP yang terdaftar di OJK
- Terdaftar di OJK
- Memiliki perjanjian keagenan dengan PA/PAS
- Tidak menggunakan nama Agen Asuransi lain
- Mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian
- Tidak menggunakan nomenklatur jabatan strategis pada struktur keagenan

Pengaturan Terkait Agen Asuransi Dalam POJK No 36 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Usaha

aaui ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

AGEN ASURANSI (2/4)



PA/PAS/Unit Syariah yang menggunakan Agen Asuransi wajib:

1. melaporkan Agen Asuransinya kepada asosiasi yang sesuai dengan bidang usahanya;
2. membuat perjanjian secara tertulis dengan Agen Asuransi; dan
3. memiliki prosedur pengendalian internal untuk memastikan seluruh perilaku Agen Asuransi telah sesuai dengan:
   - ketentuan peraturan perundang-undangan
   - kode etik Agen Asuransi
   - peraturan internal Perusahaan

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Prosedur pengendalian internal **wajib** paling sedikit memuat:





Kriteria Agen Asuransi



Proses seleksi Agen Asuransi



Proses manajemen risiko dalam hubungan keagenan dengan Agen Asuransi



Tata cara melakukan hubungan keagenan dengan Agen Asuransi

Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP

Pengaturan Terkait Agen Asuransi Dalam POJK No 36 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Usaha

aaui ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

AGEN ASURANSI (3/4)

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Pemenuhan ketentuan bagi PA/PAS/Unit Syariah yang mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang berpindah dari perusahaan sejenis:

1. **wajib** memastikan bahwa Agen Asuransi telah menyelesaikan seluruh kewajiban dari perusahaan sebelumnya
2. **wajib** memastikan bahwa Agen Asuransi tidak melakukan *twisting*

Pemenuhan ketentuan bagi PA/PAS/Unit Syariah yang mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang berpindah dari perusahaan sebelumnya:

- **dilarang** melakukan penutupan produk asuransi yang memiliki masa pertanggungan lebih dari 1 (satu) tahun dari pemegang polis, tertanggung/peserta yang dimiliki oleh Agen Asuransi dari PA/PAS/Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Kewajiban bagi PA/PAS/Unit Syariah terkait Agen Asuransi yang tidak lagi menjadi Agen Asuransi:

1. memberitahukan kepada Pemegang Polis, Tertanggung/Peserta yang penutupan asuransinya dilakukan melalui Agen Asuransi tersebut
2. memberikan informasi Agen Asuransi pengganti atau petugas pelayanan pelanggan (*customer service officer*)
3. memberitahukan kepada asosiasi terkait

Kewajiban bagi PA/PAS/Unit Syariah untuk memastikan bahwa Agen Asuransi dalam melakukan penerimaan Premi/Kontribusi:

1. telah memberikan bukti penerimaan pembayaran Premi/Kontribusi
2. tidak melakukan tindakan penahanan Premi/Kontribusi sesuai dengan peraturan internal perusahaan

aaui
General Insurance Association of Indonesia
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA



KODE ETIK AGEN ASURANSI

Kompas Moral: Kode Etik Profesi

Melampaui Hukum Tertulis

Tanggung Jawab (Responsibility)

Wajib memberikan pelayanan terbaik dan bertanggung jawab atas setiap tindakan profesional.



Keadilan (Fairness)

Perlakuan yang adil, objektif, dan tanpa bias kepada semua pihak yang terlibat.

Integritas Moral

Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan konsistensi dalam prinsip.

Otonomi (Autonomy)

Menghormati hak individu untuk membuat keputusan secara mandiri dan independen.

Etika adalah acuan perilaku yang wajib diikuti profesional.

NotebookLM

SK DPP No 32/DPP.AAUI/2020 Tentang Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia

LATAR BELAKANG

Perusahaan Asuransi Umum melakukan pengembangan usahanya melalui saluran distribusi salah satunya adalah Agen. Setiap Agen dalam melakukan kegiatan pemasaran dan/atau penjualan produk-produk asuransi umum harus dilakukan secara profesional, jujur, adil, transparansi, dan akurat dengan integritas tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi Umum serta harus menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis atau tertanggung.

AAUI memiliki komitmen untuk selalu menjaga standar profesionalitas dan etika yang tinggi dalam kegiatan pemasaran dan penjualan produk-produk asuransi umum di Indonesia yang dilakukan oleh Agen.

Kode Etik Agen ini disusun oleh AAUI untuk menjadi dasar, aturan tingkah laku dan etika bagi setiap Agen dalam kegiatan pemasaran dan/atau penjualan produk-produk asuransi umum di Indonesia.

Setiap Agen wajib memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Agen ini

SK DPP No 32/DPP.AAUI/2020 Tentang Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia

KEWAJIBAN AGEN

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan Yang Berlaku

Agen wajib mematuhi dan tunduk pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kode Etik Agen, peraturan AAUI dan peraturan Perusahaan Asuransi Umum yang diwakili, termasuk segala perubahannya.

2. Kepatuhan Terhadap Perjanjian Keagenan

Agen wajib mematuhi dan tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Keagenan dengan Perusahaan Asuransi Umum, termasuk dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya. Agen dalam kedudukannya sebagai wakil dari Perusahaan Asuransi Umum wajib menempatkan kepentingan Perushaaan Asuransi Umum di atas kepentingan pihak lainnya

SK DPP No 32/DPP.AAUI/2020 Tentang Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI

1. **Perjanjian Keagenan.**
   Agen wajib memiliki dan menandatangani Perjanjian Keagenan dengan perusahaan Asuransi Umum sebelum melakukan kegiatan pemasaran. Agen wajib untuk memahami dan melaksanakan isi dari perjanjian keagenan yang ditandatanganinya dengan satu Perusahaan Asuransi Umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perasuransian yang berlaku.
2. **Sertifikasi Keagenan.**
   Agen wajib memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh AAUI sebelum melakukan pemasaran dan/atau penjualan produk asuransi umum dari Perusahaan Asuransi Umum
3. **Pelatihan dan Pengembangan.**
   Agen wajib mengikuti pelatihan dan pengembangan dasar dan lanjutan untuk meningkatkan profesionalisme pekerjaannya sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan AAUI dan Perusahaan Asuransi Umum yang diwakili, termasuk segala perubahannya
4. **Terdaftar di OJK.**
   Agen wajib terdaftar di OJK sebagaimana diatur POJK No 36/POJK.05/2024 tentang Penyelenggaraan Usahan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

SK DPP No 32/DPP.AAUI/2020 Tentang Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

KEWAJIBAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

1. **Dokumen Pemasaran.**
   Agen wajib menggunakan dokumen pemasaran resmi dan terkini yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum yang diwakilinya
2. **Kegiatan Pemasaran.**
   Agen wajib melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan Asuransi Umum yang diwakilinya
3. **Premi.**
   a) Agen wajib memberitahukan jumlah premi yang telah dibayarkan oleh Nasabah sesuai dengan yang ditetapkan oleh ketentuan polis dan aturan Perusahaan Asuransi Umum.
   b) Nasabah diwajibkan membayar premi langsung ke perusahaan asuransi umum. Agen wajib segera menyetor premi kepada Perusahaan Asuransi Umum, dalam hal Agen tersebut diberikan kewenangan oleh Perusahaan Asuransi Umum yang diwakilinya untuk menerima titipan pembayaran premi dari nasabah sesuai dengan ketentuan polis dan aturan yang berlaku di perusahaan asuransi umum yang diwakilinya.

SK DPP No 32/DPP.AAUI/2020 Tentang Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia

KEWAJIBAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

4. **Hak Milik Intelektual**
   Agen wajib mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi Umum yang diwakilinya dalam hal Agen bermaksud menggunakan karya cipta, paten, merek dan/atau logo, termasuk namun tidak terbatas pada piranti lunak komputer (software) dari Perusahaan Asuransi Umum yang diwakilinya

5. **Kepemilikan dan Kerahasiaan Atas Data Nasabah.**
   Setiap data Nasabah adalah milik dari Perusahaan Asuransi Umum. Agen dilarang untuk memberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau menggunakan data Nasabah dan informasi lainnya yang didapatkan dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai Agen termasuk informasi mengenai Perusahaan Asuransi Umum kepada pihak ketiga selain untuk kepentingan Perusahaan Asuransi Umum dimana agen terdaftar, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

SK DPP No 32/DPP.AAUI/2020 Tentang Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia

KEWAJIBAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

6. **Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dan Kelengkapannya.**
   Agen wajib selalu memastikan bahwa Tertanggung/Calon tertanggung memberikan informasi yang jelas, benar dan lengkap dalam pengisian SPPA maupun semua dokumen kelengkapan lainnya. SPPA harus ditandatangai oleh calon tertanggung dan Agen dilarang memanipulasi dan mengubah data-data yang diberikan oleh Nasabah. Dalam hal sistem elektronik menyediakan layanan proses permohonan asuransi, penutupan asuransi, pihak yang mengelola sistem elektronik harus memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan sistem elektronik.

7. **Laporan**
   Dalam setiap permohonan penutupan asuransi dari calon Nasabah, Agen wajib senantiasa memberikan informasi yang jelas, benar dan lengkap tentang Nasabah dalam laporan sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum

SK DPP No 32/DPP.AAUI/2020 Tentang Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

KEWAJIBAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

8. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing).

a. "Agen wajib senantiasa mematuhi segala aturan dan ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai anti pencucian uang dan pencegahaan pendanaan terorisme yang diselenggarakan oleh Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan dan aturan pemerintah yang berlaku

b. Agen dilarang memberikan, menawarkan untuk membayar atau memberikan, atau menjanjikan atau mengizinkan sesuatu yang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pejabat pemerintah, sementara mengetahui bahwa hal itu dalam rangka untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan pejabat pemerintah di dalam kapasitas resminya, atau untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mengamankan keuntungan yang tidak semestinya. Agen wajib mematuhi kebijakan dan prosedur anti-korupsi perusahaan, dan semua peraturan perundangan anti-korupsi yang berlaku di Indonesia.

SK DPP No 32/DPP.AAUI/2020 Tentang Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

KEWAJIBAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

9. Perpindahan Agen.

menyerahkan surat pengunduran diri kepada Perusahaan Asuransi Umum terdahulu, dan selanjutnya Agen wajib menyerahkan kepada Perusahaan Asuransi Umum yang baru yaitu salinan pengunduran diri yang sudah disetujui dari Perusahaan Asuransi Umum sebelumnya, serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa Agen:

a. **Telah menyelesaikan seluruh kewajibannya** pada Perusahaan Asuransi Umum sebelumnya; dan

b. **Tidak melakukan twisting** yaitu tindakan yang membujuk dan/atau mempengaruhi pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk merubah spesifikasi polis yang ada atau mengganti polis yang ada dengan polis yang baru pada Perusahaan Asuransi Umum lainnya, dan/atau membeli polis baru dengan menggunakan dana yang berasal dari polis yang masih aktif pada suatu Perusahaan Asuransi Umum lainnya.

Apabila Agen yang masih bekerja sama dengan perusahaan asuransi selain Perusahaan Asuransi Umum bermaksud mengikat perjanjian dengan Perusahaan Asuransi Umum, maka Agen wajib mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi tempat Agen dimaksud bekerja sebelumnya.

SK DPP No 32/DPP.AAUI/2020 Tentang Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

KEWAJIBAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

10. Keterbukaan.

Agen wajib setiap saat memberikan informasi yang jelas, benar, dan lengkap kepada Perusahaan Asuransi Umum yang diwakili, calon Nasabah dan Nasabah. Agen dilarang menyampaikan informasi yang bersifat keliru dan menyesatkan kepada Perusahaan Asuransi Umum yang diwakili, calon Nasabah dan Nasabah. Agen dilarang menyembunyikan informasi / fakta yang sebenarnya kepada Perusahaan Asuransi Umum yang diwakili, mengenai calon nasabah dan nasabah

11. Bantuan Investigasi, Pemeriksaan dan Audit.

Agen wajib senantiasa bekerjasama dan memberikan bantuan yang seharusnya kepada Perusahaan Asuransi Umum yang diwakili dalam hal terjadi investigasi atau pemeriksaaan atau audit baik dari tim pemeriksa Perusahaan Asuransi Umum sendiri, pihak ketiga maupun dari pihak yang berwenang dari pemerintah. Bantuan tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada memberikan kesempatan, akses terhadap data-data terkait yang ada pada Agen.

12. Manipulasi Penjualan

Agen dilarang untuk memanipulasi penjualan untuk tujuan mendapatkan insentif atau memenangkan kontes atau award. Termasuk contoh dalam kegiatan memanipulasi penjualan adalah melakukan bujukan untuk mengakhiri polis segera setelah mendapatkan insentif atau memenangkan kontes atau award.

SK DPP No 32/DPP.AAUI/2020 Tentang Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia

KEWAJIBAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

13. Pencemaran Nama Baik

Agen dilarang mencemarkan nama baik dan reputasi Perusahaan Asuransi Umum dan lembaga asuransi lainnya.

14. Pemasaran dan Presentasi

Agen melakukan penjualan produk asuransi berdasarkan kebutuhan calon Nasabah atau Nasabah. Dengan demikian Agen wajib :

a. Memperlihatkan Identitas/sertifikasi keagenannya kepada calon Nasabah atau Nasabah sebelum memulai proses pemasaran dan penjualan.
b. Mengenali kebutuhan calon Nasabah atau Nasabah.
c. Mengaplikasikan prinsip/aturan “KENALI NASABAH ANDA” sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
d. Menjelaskan atau menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur dan tidak menyesatkan mengenai produk asuransi kepada calon pemegang polis, tergantung termasuk mengenai : fitur produk asuransi, manfaat produk asuransi, persyaratan yang berkaitan dengan produk asuransi.

SK DPP No 32/DPP.AAUI/2020 Tentang Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

KEWAJIBAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

15. **Pelayanan.**
    Agen wajib memberikan pelayanan secara profesional, menyeluruh, efisien, konsisten dan berkelanjutan kepada Nasabah dan Perusahaan Asuransi Umum. Untuk itu, Agen wajib memiliki pengetahuan yang memadai tentang produk asuransi, Perusahaan Asuransi Umum yang diwakili dan prinsip-prinsip asuransi.
16. **Menghindari konflik kepentingan.**
    Agen wajib menghindari konflik kepentingan serta mengambil keuntungan secara pribadi yang dapat merugikan kepentingan Nasabah maupun Perusahaan Asuransi Umum yang diwakilinya.
17. **Dalam hal peran aktif dalam tanggung jawab sosial perusahaan asuransi dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi.**
    Agen diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi.
18. **Menciptakan dan menjaga harmonisasi**
    Agen wajib menciptakan dan menjaga harmonisasi dengan rekan sesama Agen Asuransi Umum, memperlakukan sesama agen dengan baik, membantu dan selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

Menjadi Agen Asuransi Profesional



1. Pahami Hukum (UU & KUHD)
2. Patuhi Aturan (Sertifikasi & POJK)
3. Jaga Integritas (Kode Etik AAUI)

Agen bukan sekadar penjual. Agen adalah wakil terpercaya yang dilindungi hukum dan terikat etika.

aaui
General Insurance Association of Indonesia
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

NotebookLM